

[7] 대부중인 국유재산 대부목적 외 사용 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조(점유 및 사용 현황조사)에 따르면 대부재산 실태조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복하도록 촉구하여야 한다고 되어 있고
 - 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부받은 자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 경남지역본부에서 대부계약을 체결한 국유재산 중 대부계약서상 사용목적과 실태조사 결과 실제 사용현황이 다른 국유재산의 관리 실태를 점검한 결과
 - 2011. 6. 30. ◎◎시에서 인수한 ‘경상남도 □□시 □□구 □□동 △△-△(전, 288㎡)’ 소재 국유재산은 2017. 1. 1. 피대부자 ○○○과 사용목적은 “경작용”으로 대부계약을 체결(연간대부료 : 38천 원) 하였으나
 - 2018. 6. 15. 실태조사 결과 “주택부지”로 사용 중인 것이 확인되었는데도 감사일 현재까지 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않았으며
 - 2012. 12. 14. ◎◎군에서 인수한 ‘경상남도 □□군 □□면 □□리 △△△-△△(대, 126㎡)’소재 국유재산은 2016. 1. 1.

피대부자 ○○○와 사용목적은 “주택부지”로 대부계약을 체결
(연간대부료 : 1,500천 원)하였으나 2017. 8. 9. 실태조사 결과
“상가부지”로 사용 중인 것으로 확인되었는데도 감사일 현재
까지 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않고 있는 등

- [표 10] 및 [별표 4]와 같이 총 67건의 국유재산에 대하여
실태조사 결과, 대부계약서 상 사용목적과 다르게 사용 중인
것을 확인하고도 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지
않은 사실이 있음

[표 10] 대부계약서상 사용목적과 실제 사용현황이 다른 현황

(단위 : 건)

합 계	경작용으로 대부하였으나 실제 사용현황 상이	주택부지로 대부하였으나 실제 사용현황 상이
-----	----------------------------	----------------------------

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 국유재산 대부계약서 상 사용목적과 실태조사
결과 확인된 실제 사용현황이 다른 총 67건의 국유재산에 대
하여 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를
하시기 바랍니다. (시정)

[별표 4]

대부계약서 상 사용목적과 실제 사용현황이 상이한 재산 명세

(단위 : m²)

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부목적	대부면적	실태 조사일	사용현황
----	----------	------	------	------	--------	------

“기재생략”